

1515482-74.2021.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 6ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... a moto, entendeu... Fui preso por um tráfico, porte de arma e assalto.”.

E a confissão levada a efeito pelo réu encontrou mesmo o necessário conforto em tudo quanto produzido ao longo da persecução criminal, não enfrentando qualquer resistência no contraditório, sobretudo diante dos firmes relatos prestados pelas vítimas, que reconheceram o acusado como o responsável, bem como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

6ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1515482-74.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1515482-74.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

LUIZ FELIPE RAMOS DOS SANTOS e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Erika Soares de Azevedo Mascarenhas

V I S T O S.

LUIZ FELIPE RAMOS DOS SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, e artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c. c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo 71, todos do Código Penal, porque no dia 24 de junho de 2021, por volta das 22h35min, na Avenida Alexios Jafet nº 365, Jaraguá, nesta capital, previamente ajustado e agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, subtraiu para si, com o emprego de arma de fogo, um aparelho celular da marca Samsung, isso fazendo mediante grave ameaça à vítima D.A.R.M., que foi impedida de oferecer resistência.

Consta, ainda, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, LUIZ FELIPE RAMOS DOS SANTOS, previamente ajustado e agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros três indivíduos não identificados, tentou subtrair, para si, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, o aparelho celular pertencente L.A.O., não consumando o delito por circunstâncias alheias à sua

vontade.

Recebida a denúncia (págs. 100/101), o réu foi citado e apresentou resposta escrita à acusação (pág. 122), subscrita por Defensora Pública nomeada nos autos. Em seguida, foram ouvidas as vítimas e testemunhas arroladas, interrogando-se o réu ao final.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais, oportunidade em que a Dra. Promotora de Justiça insistiu na condenação, nos exatos termos da denúncia.

A Dra. Defensora, por sua vez, pugnou pela absolvição, sustentando, em síntese, que a prova produzida é precária. Subsidiariamente, requereu: (I) afastamento das majorantes denunciadas; (II) aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal; (III) reconhecimento da continuidade delitiva entre os roubos denunciados; (IV) afastamento da agravante da calamidade pública; (V) fixação da pena-base no mínimo legal; (VI) detração penal; (VII) regime inicial diverso do fechado; e, por fim, (VIII) direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

D E C I D O.

É procedente a presente ação penal.

A materialidade do roubo restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 05 e seguintes); boletim de ocorrência (págs. 07/12); autos de reconhecimento fotográfico positivos (págs. 20/21); auto de exibição e apreensão (págs. 28/29); laudo pericial (págs. 103/106), que atestou a potencialidade lesiva da arma de fogo apreendida; laudos periciais dos objetos apreendidos (págs. 162/166, 167/171 e 172/181); laudo pericial do local dos fatos (págs. 186/193); e sobretudo pela contundente prova oral produzida.

E a autoria, da mesma forma, é certa.

Com efeito, em decorrência das ações criminosas que praticou, o acusado foi atingido por disparos de arma de fogo, levado para atendimento médico e permaneceu hospitalizado, o que impossibilitou sua oitiva em solo policial (pág. 26).

Em Juízo, entretanto, admitiu a imputação.

Narrou, em suma, que: "(...) Na data de 24/06, naonde que eu e mais três rapaz saiu daonde que nós mora para efetuar um roubo, naonde que nós foi pra região do Jaraguá, naonde que nós viu um rapaz subindo sozinho a rua, naonde que nós abordou ele, ele não reagiu, nós não fez nenhuma ameaça pra ele, naonde que ele foi e deu o telefone dele. Nós não agrediu, não ameaçou, nada, aí continuamo subindo a rua, mais pra cima nós viu outro rapaz, aí nós abordamo, eu fiquei em cima da moto, naonde que o menino da outra moto foi descer pra pegar o aparelho, naonde que na rua de cima tinha dois rapaz e uma mulher, naonde que eu vi um dos rapaz tentando sacar a arma da cintura, naonde que minha arma tava sem munição, naonde que eu falei 'não vou ficar em cima da moto que eu vou morrer, vou sair correndo daqui da moto', naonde que eu desci a ladeira correndo com a arma na mão, sem munição, naonde que eu fui baleado na mão, foi o primeiro tiro, e o segundo eu fui alvejado nas nádegas, naonde que eu corri mais um pouco, cheguei na calçada e caí, naonde que ele chegou perto e se apresentou como polícia, porque lá em cima quando ele sacou a arma ele não se apresentou como polícia, lá embaixo sim, e eu não apontei a arma pra ele na hora que eu tava correndo, aí foi, levaram eu pro hospital, do hospital fui pra delegacia, naonde que eu me encontro aqui no CDP. Eu tava conduzindo a arma. Eu abordei de cima da moto a segunda vítima, abordei ela, naonde que eu vi o polícia na rua de cima tentando sacar a arma, naonde que eu desci da moto e saí correndo com a arma na mão, naonde que ele foi dando vários tiros,

naonde que ele me baleou a primeira vez, depois baleou a segunda vez, naonde que eu corri mais um pouco, caí, naonde que ele chegou mais perto de mim e falou 'só não vou te matar porque aqui tem um monte de câmara, só tô com três bala na arma aqui ó'. Naonde que eu falei 'não senhor, já era, eu perdi'. Não revistei nenhuma vítima. O rapaz continuou na moto, ele fugiu na moto. Eu desci porque na hora que vi ele sacando eu fiquei com medo de tomar tiro. No primeiro roubo, como eu tava na abordagem, não fui eu que revistei, foi o outro rapaz que revistou, pegou pertence da mão, o celular da mão, e fomo embora. No primeiro roubo eu tava na abordagem com a arma. Apontei a arma pra vítima, realmente. Não sei com quem ficou o celular, porque o rapaz que tomou montou na moto, naonde que depois da abordagem não sei se ele passou pro que tava dirigindo a moto, entendeu... Fui preso por um tráfico, porte de arma e assalto."

E a confissão levada a efeito pelo réu encontrou mesmo o necessário conforto em tudo quanto produzido ao longo da persecução criminal, não enfrentando qualquer resistência no contraditório, sobretudo diante dos firmes relatos prestados pelas vítimas, que reconheceram o acusado como o responsável, bem como pelo insuspeito relato do policial militar responsável pela diligência.

As vítimas narraram de forma detalhada como se deu toda a ação criminosa, descrevendo a grave ameaça a que foram submetidas, e reconheceram o acusado como um dos responsáveis, o que fizeram com bastante segurança.

D.A.R.M. narrou que: "(...) Eu tava fazendo minha caminhada, que eu fazia todo dia à noite, e a na Alexios Jafet eu fui surpreendido por duas motos. Cada moto tinha duas pessoas. Eles desceram das motos, pediram carteira, essas coisas, como viram que eu não tinha carteira, pediram celular, e foram colocando a mão no meu corpo, essas coisas. Acharam meu celular, montaram na moto e foram embora sentido a própria avenida. Aí em menos de um minuto foram abordar outro rapaz, e tinha um policial à paisana no momento e acabou efetuando os disparos. As duas motos, os dois estavam com aqueles negócios de levar lanche de pizzaria, lembro que a roupa deles era escura (...), é basicamente isso que me recordo de uma forma mais rápida e objetiva para vocês. Meu telefone não foi encontrado, provavelmente a moto que conseguiu escapar devia estar com os pertences e eles acabaram levando. Para ser bem sincero, o que me vem à cabeça é um só (autor), que bate mais ou menos com a descrição da hora. É o número 2, mas não posso dar 100% de certeza, porque tava de noite, era uma rua que não tinha tanta iluminação e eles estavam de capacete né. O que tomou as coisas de mim, que me dá a lembrança de ser o número 2, levantou o capacete pra falar comigo, entendeu. Era por volta de 21h e pouco, beirando 22h, não me recordo da hora exata. Dois garupas desceram, dois pilotos ficaram em cima, esse da característica de nº 2 me lembra bastante porque ele que chegou a tocar meu corpo pra ver se eu tinha carteira e tomou o celular da minha mão. O outro ficou com o revólver na mão apontando pra mim e falando pra não fazer nada, essas coisas. Ele pegou meu celular, viu que eu não tinha mais nada, subiu na moto e eles foram embora. Eram duas motos bem velhas. Não cheguei a ver placa, essas coisas. Se eu não me engano, uma tinha listras vermelhas. Eu estava caminhando, estava fazendo caminhada. Eu tava indo, eles vieram ao contrário, passaram por mim, deram a volta e me abordaram. Eles falaram "não faz nada, não corre, porque senão a gente vai atirar". A arma foi mostrada na delegacia sim, era bem parecida com aquela do ato na hora."

L.A.O., a seu turno, esclareceu que "(...) Então, eu tinha acabado de descer do ônibus, tava indo sentido à minha casa, mais ou menos 22h20 da noite, quando vieram os quatro tentando me assaltar. Eles falaram assalto, eu levantei as mãos, não reagi nem nada, quando eu tô com a mão levantada, que eles iam pegar o celular, só ouvi a troca de tiros. Aí parado eu fiquei e continuei. Nisso os dois comparsas que tavam na moto guiando saíram correndo, outro rapaz saiu correndo junto com o que foi baleado e conseguiu correr mais, e esse que tava com a arma que foi atingido. Eles saíram correndo, eu saí andando, o rapaz saiu atrás dele pedindo pra ele parar e ele não parou, só parou quando foi atingido. Reconheci (o acusado), até tive a calma de perguntar pra ele se compensou fazer isso. Reconheci sim, não sai da

memória. É o número 2. Eles não estavam de máscara, os garupas só tavam com baú de entregadores. As motos pararam mais ou menos um metro à frente. Os dois desceram e já vieram me revistar, um apontando a arma e o outro na revista. O número 2 que apontou a arma e já foi atingido. Era uma arma prateada. Na hora ouvi de 5 a 6 tiros, aí eles saíram correndo na rua, o rapaz pediu pra eles parar, que senão ia acertar eles, eles não parou e ele (réu) foi alvejado. Na hora que iam tirar o celular do meu bolso o rapaz apareceu.”.

As testemunhas presenciais inquiridas corroboraram as versões apresentadas pelos ofendidos e reconheceram o acusado como um dos responsáveis pelos roubos.

K.D.L.S. relatou que: “(...) Me lembro. Eu e meu esposo, que era o policial, a gente tava correndo, e quando a gente chegou numa rua, que é mais alta e tem um barranco embaixo, que tem outra rua, nós vimos duas motos assim no meio da rua. Foi aí que vi meu esposo parando rápido, ele sacou, se identificou como policial e aí eu só ouvi os disparos. Aí eu me afastei e não vi mais nada. Quando eu vi que acalmou mais as coisas, descí pra ver se tava tudo certo com ele. Aí vi o rapaz sentado no chão, depois eu fui pra casa e o delegado pediu pra eu ir lá prestar depoimento. A gente tava correndo, eu tava treinando pro TAF e ele tava me acompanhando. Não sei se eu consigo tentar mostrar, eu tava correndo em uma rua que era alta e eles estavam na rua de baixo, que era um barranco assim, não sei dizer a altura, aí quando vi duas motos parando e meu esposo sacando a arma eu já me afastei. Reconheci um rapaz. O número 2. Não vi se tentaram roubar meu esposo, porque eu tava de longe e não consegui enxergar. Foi tudo muito rápido. Quando as coisas acalmaram, vi o rapaz sentado no chão, por isso eu reconheço ele. Eu vi ele (réu) apontando algo, mas não sei dizer se era uma arma, o que que era.”.

Gabriel do Nascimento Viana, policial militar que estava à paisana, por sua vez, narrou que: “(...) Eu tava praticando exercício físico com minha esposa pela rua Isidoro Cambiasi. Aí tem um morro e, abaixo, tem a rua Alexios Jafet, que é uma avenida grande. Quando eu tava correndo com ela, eu tava do canto direito, que dá acesso melhor à rua. Vi duas motos parando no meio da rua e achei estranho, porque numa avenida grande, não é de costume né, parar a moto ali. Aí quando fui olhar melhor, tinha uma vítima na calçada, desembarcaram da moto dois indivíduos da garupa, que tavam com aquelas bag de entrega de iFood, só que era toda preta. Um apontou a arma pra vítima e o outro foi fazer meio que uma revista pra pegar... e foi o momento que eu me identifiquei, gritei, apontei a arma pra ele, pra ele cessar o roubo, no momento em que ele apontou a arma pra mim eu efetuei os disparos. E a primeira moto, tinha um que tava fazendo meio que uma busca na vítima, montou na moto, correu, e aí ele ficou sozinho sem os comparsas dele. No momento que ele começou a descer a ladeira, eu fui atrás pra tentar prender ele, ele não soltava a arma de jeito nenhum, começou a apontar a arma pra trás e eu efetuei mais disparos. Aí no final da rua ele caiu e jogou a arma longe, aí eu cessei. Aí eu peguei a arma, liguei pra polícia, me identifiquei, e aí chegou o apoio. As vítimas reconheceram o réu, porque uma tava na hora, e foi me acompanhando, e a próxima era caminho da casa dele, aí quando chegou, tava cheio de viatura, ele chegou e falou pra um policial “ó, foi aquele cara ali que me roubou”. Aí o policial foi, colheu a versão dele também, aí depois ele foi pra delegacia ser ouvido pelo delegado e confirmou que reconheceu sim, a arma, as vestes, tudo. Eu ouvi o réu apertar, mas provavelmente a munição picotou ou algo do tipo. Ele falou pro delegado no hospital que tinha uma munição só, que eu acho que ele tinha alugado a arma. Eu ouvi só o “teco” do .38, que ele faz um disparo a seco quando aperta o gatilho. A arma parou aberta, não sei se saiu a munição, se foi parar em algum lugar. Eu sei que o meliante aí depois falou que alugou a arma com uma munição só.”.

E o policial militar Luiz Gustavo Cavalcante Júnior, responsável pela diligência, nas oportunidades em que foi ouvido, apresentou versões coerentes e harmônicas a respeito da diligência realizada.

Narrou que: "(...) Fui acionado pelo COPOM para atender a uma ocorrência de um policial militar à paisana que, no dia, estava caminhando juntamente com sua esposa e solicitou apoio por conta de ter interferido em um roubo. Nessa ocasião, teve disparos de arma de fogo contra o autor do roubo, e chegando no local, me deparei com o autor do roubo alvejado por disparos de arma de fogo. Tinham marcas de sangue no chão também e, logo em seguida, o autor do roubo foi socorrido até o pronto-socorro. Na ocasião, tinham duas vítimas do roubo, e as duas reconheceram ali na ocasião o indivíduo como sendo o autor do roubo. Reconheço o réu. Foi encontrada uma arma de fogo em poder do autor dos fatos sim.". Como já consignado, a prova produzida no contraditório é farta na demonstração da ocorrência dos delitos, não deixando dúvidas acerca da responsabilidade do acusado.

Com efeito, o acusado não foi ouvido em solo policial, uma vez que que atingido por disparos de arma de fogo, foi prontamente socorrido e permaneceu hospitalizado.

No contraditório, admitiu as imputações.

Contou que ajustou-se com outros três indivíduos para o cometimento de roubos, seguiram para a região do Jaraguá a bordo de duas motocicletas e viram a primeira vítima caminhando pela via pública. Foram até ela, a abordaram e a ameaçaram com emprego de arma de fogo.

Afirmou que foi o responsável por apontar a arma de fogo para a vítima, ao passo que um de seus comparsas a revistou e subtraiu seu telefone celular. Em seguida, evadiram-se do local.

Pouco após, enquanto transitavam pela via pública - na mesma rua -, avistaram outra vítima em potencial, ao que decidiram roubá-la. Por consequência, a abordaram com emprego da arma de fogo, ao passo que um de seus comparsas desembarcou da motocicleta para subtrair seus bens.

Avistou três pessoas na rua de cima, sendo certo que uma delas - que posteriormente descobriu que se tratava de um policial militar - sacou uma arma de fogo da cintura.

Desta forma, como sua arma de fogo estava desmuniciada, pôs-se em fuga a pé. Todavia, acabou sendo atingido por disparos desferidos pelo policial militar à paisana e foi abordado: "eu desci a ladeira correndo com a arma na mão, sem munição, naonde que eu fui baleado na mão, foi o primeiro tiro, e o segundo eu fui alvejado nas nádegas, naonde que eu corri mais um pouco, cheguei na calçada e caí, naonde que ele chegou perto e se apresentou como polícia".

Após, foi conduzido ao hospital e, posteriormente, ao CDP.

Acrescentou que um de seus comparsas evadiu-se levando o celular da primeira vítima.

Por fim, declarou que possui passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo e roubo.

Essa confissão se mostrou absolutamente espontânea e em perfeita consonância com os demais elementos de prova coligidos, encontrando conforto nos relatos prestados pelas vítimas, que descreveram com minúcias as circunstâncias do crime e reconheceram o réu, com absoluta segurança, como um dos responsáveis.

As informações prestadas pelas vítimas merecem guarida, porque são pessoas isenta, que sequer conheciam o assaltante, e não iriam prejudicar injustamente pessoa

inocente.

Como já se decidiu "A palavra da vítima, quando se trata de demonstrar a ocorrência de subtração e do reconhecimento da autoria em um roubo, é de suma valia. Ela é a pessoa que possui contato direto com o roubador ou com os roubadores. Se o delito é praticado, na presença de outras pessoas, os depoimentos destas são importantes para robustecer as declarações da vítima. Se o delito é praticado, sem que outra pessoa o presencie, a palavra da vítima é que prepondera. A preponderação resulta do fato de que uma pessoa nunca irá acusar desconhecidos da prática de uma subtração, quando esta ocorreu. Não se pode argumentar de acusação motivada por vingança ou qualquer outro motivo, quando os envolvidos não mantêm qualquer vínculo de amizade ou inimizade, quando são desconhecidos entre si". (TACRIM-SP - AC - Rel. Almeida Braga - JUTACRIM 100/250).

"Não se diga que o depoimento isolado da vítima não tenha valor probante. Desde que se trate de pessoa idônea, sem qualquer animosidade específica contra o réu, não se pode imaginar que a vítima vá mentir em juízo e acusar um inocente". (TACRIM-SP - AC - rel. Clineu Ferreira - JUTACRIM 90/318).

Não bastasse, o policial militar inquirido, de forma serena e insuspeita, deu conta da diligência realizada e ratificou os esclarecimentos prestados pelas vítimas. E não existe demonstração probatória de qualquer interesse desses policiais militares em prejudicar pessoa inocente, não havendo daí motivo para que essa prova seja desprezada.

Como qualquer outra testemunha, os policiais prestaram compromisso de dizer a verdade e não viriam a Juízo para apresentar versão mendaz, apenas para justificar a diligência que realizaram.

Não se pode, pois, desconsiderar a prova em questão por mera presunção, sem demonstração de suspeita ou má-fé, ou prova concreta de que não corresponda à verdade real dos fatos.

Nesse sentido: "O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal" (HC 73518 / SP, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 26/03/1996 Órgão Julgador: Primeira Turma).

Ainda: "Os depoimentos de policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar seus agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de funções precípuas." (TJRJ - AC - Rel. Synésio de Aquino - RDTJR 7/287).

Desta forma, a minudente confissão do acusado, os esclarecimentos firmes e seguros apresentados pelas vítimas, bem como as declarações do policial militar responsável pela diligência, levam à convicção segura da responsabilidade do acusado pelo roubo, de forma que não há como se acolher a pretensão absolutória da Defesa.

Por esses argumentos, a procedência da ação penal é medida que se impõe.

As majorantes ficam reconhecidas.

Com efeito, restou incontroverso que o acusado agiu em perfeita conjugação de vontades e divisão de tarefas com ao menos outros três indivíduos não identificados. Ao que consta, o acusado e os comparsas ajustaram-se previamente para a prática dos roubos, dirigiram-se ao local dos fatos a bordo de duas

motocicletas, abordaram as vítimas juntos, dividiram as tarefas durante as empreitadas – um deles foi o responsável por render a vítima e ameaçá-la com o emprego de arma de fogo, outro ficou encarregado de revistá-la e subtrair seus pertences, e outro roubador era o condutor de uma das motos – e, ao final das ações criminosas, evadiam-se juntos.

Para compor a ameaça, fizeram uso de ao menos uma arma de fogo, que apontavam para as vítimas, conforme os esclarecimentos prestados pelos ofendidos, fato confirmado pelo acusado.

Referido artefato, encontrado em poder do réu, foi apreendido e periciado, oportunidade em que o I. Perito Subscritor do laudo juntado à págs. 103/106 constatou que se tratava de: "um Revólver, usado, de acabamento cromado (com alguns pontos de ferrugem e corrosão), da marca COLT, de fabricação americana, do modelo POLICE .38, de número de série 60141, é de percussão central, de cão aparente, de pino articulado (levemente afluído), de carga por deslocamento lateral do tambor, este longo de 06 câmaras, de cano com 3.9" de comprimento (com leve intumescimento), de extração manual e de cabo guarnecido lateralmente por placas de plástico perolizado (com pequenas fraturas e perda de substância). A superfície interna de seu cano é dotada de 06 raia sinistróginas" (págs. 106/106).

Outrossim, em resposta ao quesito relativo à potencialidade lesiva do armamento, atestou que: "SIM (podia ter sido utilizado na realização de disparos), conforme testes aqui realizados, apesar de algumas anomalias" (pág. 106).

E ao contrário do que sustenta a Douta Defensora, é irrelevante o fato de a arma de fogo apreendida estar desmuniada para a caracterização da causa de aumento de pena em questão.

Como é cediço, a ineficácia da arma de fogo sem munição é meramente relativa, uma vez que o agente poderia muniá-la e disparar contra a vítima a qualquer momento.

É nesse sentido a lição de Guilherme de Souza Nucci: "No que se refere à arma sem munição, é apenas um meio relativamente ineficaz, pois a qualquer momento pode o agente colocar projéteis e disparar contra a vítima. Assim, entendemos deva estar configurada a causa de aumento [§ 2.º-A]." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 21. Ed. São Paulo: Forense, 2021, p. 847).

A jurisprudência do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo converge nesse mesmo sentido: "APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO. Artigo 157, § 2º, II, cc. o § 2º-A, I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal. Emprego de arma de fogo e comparsaria para subtração em depósito de bebidas. (...) Condenação mantida. Majorantes bem demonstradas. Concurso de pessoas. Emprego de arma de fogo. Arma desmuniada capaz de ofender a integridade física da pessoa e incidir a causa de aumento. Quanto ao pleito de afastamento da qualificadora da arma de fogo apreendida em poder do réu, por que o instrumento estava desmuniado, sem razão, a combativa Defesa, pois a lei não faz tal exigência, sendo que o instrumento estava apto a ameaçar (como de fato intimidou) o ofendido (...)" (TJ-SP – Apelação Criminal nº 1500780-18.2020.8.26.0533, Relator: José Vitor Teixeira de Freitas, 8ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/07/2021).

"APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO (...) MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA, AINDA QUE DESMUNIADA - INSTRUMENTO QUE APRESENTA INEFICÁCIA MERAMENTE RELATIVA, PODENDO SER MUNICIIDO A QUALQUER MOMENTO - A ARMA DE FOGO PODE SER UTILIZADA COMO INSTRUMENTO CONTUNDENTE, HIPÓTESE ROTINEIRA NO COTIDIANO FORENSE - RECURSO DESPROVIDO." (TJ-SP – Apelação Criminal nº 0091707-40.2016.8.26.0050, Relator: Euvaldo Chaib, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/02/2018).

"Apelações Criminais - Roubo - Sentença Condenatória - Pleito ministerial de reconhecimento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo - Admissibilidade - Arma de fogo desmuniçada configura a causa de aumento (...)" (TJ-SP - Apelação Criminal nº 0000264-20.2016.8.26.0628, Relator: Moreira da Silva, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/05/2020).

Aliás, não se pode mesmo descartar a possibilidade de o artefato ser utilizado como instrumento contundente, apto a produzir graves lesões - o que não é raro no cotidiano forense, dados os inúmeros relatos de coronhadas desferidas contra as vítimas.

Nesse sentido: "PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO DESMUNICIADA. APREENSÃO DO ARMAMENTO. CAPACIDADE LESIVA ATESTADA POR EXAME PERICIAL. ART. 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL. INCIDÊNCIA. 1. Apreendido o armamento utilizado na empreitada criminoso e atestada sua capacidade lesiva através de exame técnico pericial, incide a causa especial de aumento do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, ainda que desmuniçado quando do seu emprego. 2. Mesmo sem munição, a arma pode ser empregada, como in casu, como instrumento contundente apto a produzir lesões graves, o que imporia a manutenção da causa especial de aumento. 3. Recurso especial a que se dá provimento para restabelecer a incidência do art. 157, § 2º, I, do Código Penal." (STJ - REsp: 1489166 RJ 2014/0272782-8, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2016).

"A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. Ordem indeferida." (STF - HC nº 96.099/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, DJe 05/06/2009).

Logo, bem caracterizadas as majorantes denunciadas.

O primeiro roubo restou consumado.

O acusado praticou todas as condutas constitutivas do tipo penal em questão e houve a inversão da posse do telefone celular subtraído, que saiu por completo da esfera de disponibilidade do ofendido D.A.R.M.. Ademais, o bem não foi recuperado.

E como já se decidiu: "A jurisprudência do STF é no sentido de que o momento da consumação do roubo é aquele em que se efetiva a subtração - com emprego de violência ou grave ameaça - sendo irrelevante a circunstância de o agente não se ter locupletado com a coisa roubada" (STF - RE - Rel. Cordeiro Guerra - RT. 572/433).

"Roubo - tem-se como consumado se subtraída a coisa, mediante violência ou grave ameaça, não obstante a subsequente e imediata prisão em flagrante dos autores do crime" (STF - RE - Rel. Célso Borja - RTJ 119/853).

O segundo roubo permaneceu na esfera da tentativa.

O acusado não consumou a subtração frente à reação do policial militar que estava à paisana na oportunidade, que presenciou a ação criminoso, identificou-se como policial militar e determinou ao autor que cessasse o roubo.

Mas pelo extenso iter criminis percorrido, uma vez que o réu e os comparsas praticaram todos os atos de execução, esbarrando na consumação - os criminosos já haviam abordado e subjugado a vítima e estavam na iminência de se apoderar de seu telefone celular - a redução da pena se dará na fração mínima de 1/3.

Demonstrada, portanto, a ocorrência dos crimes, e comprovada a responsabilidade criminal do acusado, o desfecho condenatório é mesmo o único viável.

Passo a dosar a pena a ser imposta.

Os documentos juntados aos autos (certidão - págs. 93/97 -, e F.A. - págs. 86/92) dão conta de três condenações definitivas suportadas pelo acusado (28^a, 17^a e 3^a Varas Criminais desta capital, com trânsito em julgado para a Defesa em 05/04/2018, 16/10/2018 e 10/12/2015, respectivamente, cujas penas ainda não foram julgadas extintas pelo cumprimento), que serão consideradas para fins de reincidência.

Não obstante, as circunstâncias judiciais não lhe são favoráveis.

O réu agiu de forma bastante articulada e premeditou bem a ação criminosa executada. Ajustou-se previamente com dois comparsas para a prática de roubos, e dirigiram-se juntos ao local dos fatos, dividindo as tarefas para o sucesso das empreitadas. O acusado foi o responsável por manter as vítimas subjugadas pelo emprego de arma de fogo, enquanto um de seus comparsas as revistou.

Após, embarcavam nas motocicletas e procuravam por outras vítimas - no caso, logo após subtraírem o telefone celular de D.A.R.M., abordaram e subjugaram L.A.O. na mesma via. Não fosse a intervenção policial, os criminosos muito provavelmente teriam feito várias outras vítimas, configurando um verdadeiro "arrastão".

Não bastasse, o acusado praticou os crimes aqui tratados em pleno cumprimento de pena - regime aberto - por delito da mesma natureza.

Tais circunstâncias bem demonstram que o acusado ostenta personalidade criminosa contumaz, periculosidade acentuada e comportamento voltado ao cometimento de delitos contra o patrimônio.

Por todos esses argumentos, atendendo aos critérios norteadores do artigo 59 do Código Penal, especialmente intensidade do dolo, personalidade cruel, conduta social nociva e culpabilidade do agente, fixo a pena base de cada um dos roubos em 1/4 acima do mínimo legal, ou seja, em cinco anos de reclusão e doze dias-multa.

Por força da confissão espontânea, atenuo as penas em 1/6, resultando em quatro anos e dois meses de reclusão e dez dias-multa.

Inciduiu, no caso concreto, a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'j', do Código Penal, já que o delito foi praticado durante estado de calamidade pública, decorrente da pandemia de Covid-19 (Decreto Estadual nº 64.879 e Decreto Legislativo nº 06/2020, ambos de 20.03.2020).

Cumprе salientar que a lei não exige nexo de causalidade entre a situação vivenciada no período de calamidade pública e o crime praticado pelo agente - circunstância objetiva. Basta, para o reconhecimento da agravante em questão, que o delito seja executado durante a vigência do estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, reconhecida por meio dos decretos supramencionados, o que indica insensibilidade moral do agente e ausência de fraternidade e solidariedade social.

Nesse sentido: "Reconhecimento da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'j' do Código Penal. Pertinência. Crime cometido durante estado de calamidade pública, reconhecido em razão da pandemia da COVID-19. Circunstância objetiva, que, de qualquer forma, revela maior reprovabilidade da conduta. Provimento." (TJ-SP - Apelação Criminal nº 1501177-22.2020.8.26.0616, Relator: Alcides Malossi Junior, 9ª Câmara de Direito Criminal, DJe em 22/03/2021).

Não bastasse, o acusado é reincidente - três condenações definitivas -, razão

pela qual agravo as reprimendas à razão de ½ (três condenações e crime praticado em período de calamidade pública), resultando, para cada roubo, em seis anos e três meses de reclusão e quinze dias-multa.

Pelo reconhecimento da majorante do concurso de agentes, aumento as penas em 1/3, totalizando oito anos e quatro meses de reclusão e vinte dias dias-multa.

Em razão da incidência da causa de aumento de pena consistente no emprego de arma de fogo, aumento as reprimendas em mais 2/3, resultando, para cada crime, em treze anos, dez meses e vinte dias de reclusão e trinta e três dias-multa.

E no que se refere à incidência da majorante do emprego de fogo, não é o caso de aplicação da regra prevista do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, por se tratar de mera faculdade do magistrado, inaplicável diante das circunstâncias do crime aqui tratado, pelas razões já consignadas por ocasião da fixação da pena-base.

Não bastasse, o que se verifica pela dinâmica dos roubos é que foram praticados por ao menos quatro indivíduos - número excessivo de agentes -, revelando organização do grupo criminoso. Outrossim, o réu foi o responsável por portar e manter a arma de fogo apontada para os ofendidos durante as ações, impossibilitando-os de esboçar qualquer reação, enquanto seus comparsas foram os responsáveis por revistá-los e subtrair seus pertences.

Nesse sentido: "ROUBO DUPLAMENTE CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PENAS. Bases fixadas no mínimo legal. Ausentes agravantes ou atenuantes. Majorada, na derradeira etapa, em 1/3 pela causa de aumento de pena de concurso de agentes e em 2/3 pela causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo. Causas de aumento previstas em dispositivos distintos, sem impeditivo de valoração de forma independente. Ao revés, adequada a incidência de ambas as causas de aumento, a fim de que se dê efetividade à inovação legislativa que teve por escopo o recrudescimento penal do roubo perpetrado com emprego de arma de fogo, para o qual o legislador previu percentual fixo de aumento, à parte das demais circunstâncias, e sem prejuízo delas. Penas mantidas." (TJ-SP AP - 0076843-26.2018.8.26.0050, Relator: Gilda Alves Barbosa Diodatti, Data de Julgamento: 14/05/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/05/2020).

Ainda: "Verdade que a lei prevê a possibilidade de o juiz, no caso de concurso de causas de aumento de pena previstas na parte especial, limitar-se a um só aumento aplicando aquela causa que mais aumente a reprimenda (artigo 68, par. único do Código Penal). Não se cuida, tal como se infere da própria dicção legal, de uma regra obrigatória: o magistrado, analisando as circunstâncias do caso pode ou não deliberar pelo único aumento. Trata-se de uma opção que o legislador deu ao juiz. Em outras palavras, não há um direito do réu de que, no caso de cumulação de causas de aumento de pena, seja aplicado apenas um aumento." (TJ-SP - AP - 1502241-31.2018.8.26.0586, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 25/05/2020, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 25/05/2020).

"Roubo majorado - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Condenação mantida - Causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo - Prescindibilidade da apreensão e exame pericial da arma para a configuração da majorante - Cumulação de aumentos - Possibilidade - A aplicação do artigo 68, parágrafo único do Código Penal é faculdade do juiz diante das circunstâncias do caso concreto - Isenção de custas - Pleito a ser formulado no Juízo das Execuções - Recurso improvido." (TJ-SP - AP - 1503134-23.2019.8.26.0542, Relator: Klaus Marouelli Arroyo, Data de Julgamento: 08/07/2020, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/07/2020).

Por força da tentativa reconhecida no segundo roubo, reduzo a pena em 1/3,

totalizando nove anos, três meses e três dias de de reclusão e vinte e dois dias-multa.

Pelas condições de tempo, lugar e maneira de execução, o segundo roubo deve ser havido como continuação do primeiro. Logo, seguindo a regra prevista no artigo 71, parágrafo único do Código Penal, considerando que os crimes foram praticados com grave ameaça às vítimas, bem como a culpabilidade, antecedentes, conduta social e a personalidade do agente, aumento a pena do crime mais grave à razão de 1/2, tornando-a definitiva em vinte anos e dez dias de reclusão e cinquenta e cinco dias-multa, calculada a unidade em seu mínimo legal, observando-se a regra do artigo 72 do Código Penal no que diz respeito à pena pecuniária.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal que a Justiça Pública move contra LUIZ FELIPE RAMOS DOS SANTOS, R.G. nº 36.329.254, e o condeno ao cumprimento de vinte anos e dez dias de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a cinquenta e cinco dias-multa, por infração ao artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, e artigo 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c. c. artigo 14, inciso II, na forma dos artigos 71 e 72, todos do Código Penal.

Tendo em vista a natureza do crimes, praticados com grave ameaça à pessoa, exercida pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo – crime hediondo –, o que revela periculosidade de seus executores, bem como pelo montante de pena aplicado, para garantia da ordem pública o réu NÃO poderá recorrer em liberdade, deverá ser recomendado na prisão em que se encontra e iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada em REGIME FECHADO (art. 33, parágrafo 3º, do Código Penal).

E de regime mais brando não há que se falar, nos termos da r. decisão proferida pelo i. Desembargador Luiz Soares de Mello, colacionada em apelação Criminal nº 1.439-961-1, da E. 6ª Câmara do tribunal de Alçada Criminal, relator Maia da Cunha: “Não é mais possível ignorar os traumatismos das grandes e pequenas cidades, do país inteiro, enfim, com a onda nefasta de violência que assola nossa terra. Não é mais possível compactuar com benesses indevidas, “data vênica”, com moderações impossibilitadas a quem não é e nem pretende assim ser – e nem foi, no caso – com a sociedade onde vive e com os milhares de cidadãos honrados deste país, que lutam e sofrem para sobreviver. Não é mais possível fechar os olhos para o fato de que regime nenhum, senão o fechado, é que extirpa do convívio gente que não faz por merecer este. Não é mais possível a qualquer, muito menos ao Judiciário, negar realidade evidente, encarada e pendente, que é a quase falência de sistemas alternativos de cumprimento de pena. Ou se encarcera o cidadão que merece ser encarcerado, tais aqueles que, como aqui, praticam violência e esquecem-se de que vivem em coletividade, ou se joga por terra um dos atributos mais marcantes do Judiciário, que também e obviamente é o de combater a criminalidade. Que se faça até onde as mãos alcançam. E se o Judiciário pode fazê-lo, que o faça, desde logo e de pronto, para que não seja posteriormente responsabilizados.” (Revisão Criminal nº 461.926/2, São Paulo, VT9807).

É certo que o réu está preso desde 25 de junho passado, mas não é o caso de regime mais brando para início de cumprimento da pena (artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal), porque eventual progressão é matéria que deve ser decidida pelo Juízo das Execuções Criminais, como determina o artigo 66, inciso III, alínea “b” e “c” – detração penal, da Lei nº 7.210/84, com observância do que dispõe o artigo 112 e parágrafo 1º, da mesma lei.

Nesse sentido: “Por fim, inaplicável o artigo 387, parágrafo 2º, do Diploma Processual, porquanto inexistentes nos autos quaisquer informações hábeis a respaldar não só a real situação processual da acusada, como um todo, mas, também, o requisito subjetivo indispensável à estipulação de regime diverso do ora imposto, já que se trata, ainda que de maneira oblíqua, de verdadeira e inoportuna progressão” (Apelação nº 0007336-26.2011.8.26.0663. Rel. Des. FERNANDO TORRES GARCIA).

Por fim, persistem as razões que justificaram a decretação da prisão preventiva do acusado, reforçadas pelas provas produzidas na presente ação penal, que bem demonstraram a responsabilidade dele pelo crime denunciado, medida que fica aqui mantida, o que se faz necessário para se resguardar a ordem pública e para se garantir a aplicação da lei penal. O acusado voltou a delinquir quando estava em pleno cumprimento de pena pela prática de delito da mesma natureza, que pressupõe violência e grave ameaça à pessoa, inclusive com emprego de arma de fogo – considerado hediondo –, revelando conduta social incompatível com medidas alternativas à prisão.

Ante o exposto, em cumprimento ao que estabelece o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, por ser necessária, MANTENHO a prisão preventiva decretada, uma vez que se mostram presentes os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal.

Encaminhe-se a arma de fogo apreendida em poder do acusado – págs. 28/29 – ao Comando do Exército para destruição (artigo 25 do Estatuto do Desarmamento).

Condeno o acusado ao pagamento das custas do processo, nos termos do que dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, seja o nome do réu lançado no rol dos culpados.

P.R.I.C.

São Paulo, 11 de fevereiro de 2.022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA